

1500206-85.2019.8.26.0191

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: João Walter Cotrim Machado

Comarca: Ferraz de Vasconcelos

Foro: Foro de Ferraz de Vasconcelos

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 20/05/2022

... necessitando à época. Tem passagem por tráfico. Passou a senha para os policiais e eles desbloquearam. Tem 1,69m de altura.

Denota-se, assim, que a prova acostada aos autos é insuficiente no sentido de demonstrar de forma segura que o acusado, o qual negou a prática do delito, efetuou o crime de roubo em questão, não se podendo concluir de forma precisa pelas demais provas a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ferraz de Vasconcelos

Foro de Ferraz de Vasconcelos

2ª Vara

Rua Santos Dumont, 1535, Ferraz de Vasconcelos - SP - cep 08531-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

1500206-85.2019.8.26.0191 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500206-85.2019.8.26.0191

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAYKON ROBERTO DE LIRA SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). João Walter Cotrim Machado

Vistos.

MAYKON ROBERTO DE LIRA SANTOS, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Isso porque, segundo a denúncia, no dia 30 de novembro de 2018, no horário e local indicados na inicial acusatória, teria subtraído, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, o aparelho celular moto g6 play, pertencente à vítima Vinicius Pires de Sousa.

Em 26 de julho de 2020 foi recebida a denúncia (fls. 81/82).

Citado na forma do art. 396 e seguintes do CPP (fl. 99), o acusado apresentou resposta à acusação às fls. 108/109.

Não sendo o caso de absolvição sumária, foi ratificado o recebimento da denúncia e designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 110/111), ocasião em que foram colhidos os depoimentos da vítima/testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 135/141).

Em alegações finais, tanto o Ministério Público quanto a defesa pugnaram pela absolvição do acusado, seja por insuficiência probatória para fins de condenação ou por não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal (fls. 136/141).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é improcedente.

Não restaram demonstradas de forma estreme de dúvidas a materialidade e autoria do crime de roubo imputado ao acusado.

A vítima Vinicius Pires de Sousa disse que estava voltando do cinema com sua ex

quando percebeu que estavam sendo seguidos. Quando olhou para trás ele abordou sua ex com a arma nas costas dela, pedindo os pertences. Ele levou o celular e a carteira do depoente. Ele sacou e encostou a arma nela. Fez o B0 e recuperou apenas o celular. O celular estava com a mesma capinha, por isso reconheceu. Quando desbloqueou o celular viu as fotos do acusado, pois a senha era um dois três quatro. Reconheceu o réu pelas fotos do celular. O policial já havia mostrado fotos dele antes. Ele só mostrou a foto de uma pessoa. No dia dos fatos só viu parte do rosto do acusado, do nariz para baixo. Descreveu a barba, lábios e nariz, com altura de mais ou menos 1,80m. Primeiro viu a foto mostrada pelo policial e só desbloqueou o celular em casa. Quando viu a foto já reconheceu o acusado, mas não com 100% de certeza, porque estava à noite e só o viu do nariz para baixo. Ele estava com capuz, de roupa preta e mochila. Ele estava de cabeça baixa. Era meia noite. Ficou bastante em choque. Reconheceu o réu em juízo.

Rogério Luis de Souza, policial militar, relatou que estava em patrulhamento de rotina quando percebeu que o réu ficou meio nervoso com a presença da viatura. Feita a abordagem e a revista pessoal. Ele estava com um celular. Quando avisou que seria realizada uma pesquisa do celular ele acabou se evadindo, mas durante a abordagem ele já tinha falado onde morava. Deslocou-se até a residência e fez contato com a mãe dele. Ela desbloqueou o aparelho e foi consultado o IMEI do celular, constando como produto de roubo. Conduziu a mãe até o DP. A mãe tinha a senha dele.

As declarações de Patrícia Lacerda da Silva, também policial militar, foram no mesmo sentido de seu colega de farda.

Interrogado, o réu negou a prática delitiva dizendo que comprou o celular e não sabia que o mesmo era produto de roubo. Ficou assustado e correu. Nunca teria deixado a senha do celular com sua mãe se ele fosse roubado. Comprou o celular de um menino que jogava bola com o interrogando. Pagou R\$ 100,00, ele se chama Eduardo. Comprou o celular porque estava necessitando à época. Tem passagem por tráfico. Passou a senha para os policiais e eles desbloquearam. Tem 1,69m de altura.

Denota-se, assim, que a prova acostada aos autos é insuficiente no sentido de demonstrar de forma segura que o acusado, o qual negou a prática do delito, efetuou o crime de roubo em questão, não se podendo concluir de forma precisa pelas demais provas a materialidade e a autoria delitivas.

Ademais, meros indícios suficientes no momento de oferecimento da denúncia não podem embasar um decreto condenatório, haja vista a necessidade de comprovação inequívoca da autoria.

Além disso, a vítima sequer reconheceu, com segurança, o réu como o autor do delito, informando que o assaltante tinha cerca de 1,80m de altura, a mesma altura dela. Ocorre que o réu informou que tinha 1,69m de altura. Informou, ainda, que estava escuro no momento do crime e ficou em choque. O assaltante estava de capuz e ficou todo o tempo de cabeça baixa, não permitindo que visse seu rosto.

Nesse sentido, pontuou o duto órgão ministerial que “o reconhecimento não seguiu o procedimento previsto no art. 226 do CPP o que, conforme recente decisão do STJ, deve também ser seguido em sede policial (AgRg no HC 682.643/SP e RHC 142.773/PB).

Compreendo que o reconhecimento fotográfico inadequado realizado em sede policial é capaz de contaminar o realizado em Juízo, mesmo pessoalmente. Segundo declarações da vítima, somente uma foto lhe foi apresentada. Após, ao abrir o seu celular, as fotos que lá continham davam conta da mesma pessoa anteriormente vista na foto.

Depreende-se, portanto, que a vítima, em juízo, reconheceu a pessoa vista nas fotos – e não necessariamente aquela que cometeu o crime de roubo contra ela. Em suas declarações, afirmou a vítima que “reconhecia como a pessoa da foto”. Disse, ainda, que somente conseguiu ver, quando do crime, a parte superior do rosto, uma vez que o autor do fato estava de cabeça baixa. Contou que estava escuro na ocasião e que ficou muito assustado, em choque. Parece clara a possibilidade de ter a vítima falsas memórias, tendendo a identificar pessoa retratada na foto – e não necessariamente o efetivo infrator -, mostrando-se insuficiente à fundamentação de decreto condenatório, à míngua de fontes independentes. Além disso, não há nos autos qualquer outro elemento objetivo que aponte MAYCON como autor do crime de

roubo. Apesar do interrogatório absolutamente contraditório e incoerente, são frágeis os elementos no que diz respeito à autoria e, em respeito ao princípio da presunção de inocência e, atenta à segurança que exige o Direito Penal, imperiosa a absolvição, nos termos do artigo 386, V, do Código de Processo Penal” (fls. 137/138).

Veja-se, ainda:

“Apelação. Roubo majorado. Recurso da defesa. 1. Absolvição de rigor. Fragilidade dos reconhecimentos. Reconhecimentos fotográficos efetuados pelas vítimas Antônia e Gabriel que não cumpriram as formalidades previstas pelo art. 226 do Código de Processo Penal. Reconhecimento pessoal efetuado por Francisco que se mostrou fragilizado diante dos esclarecimentos do ofendido de que não chegou a visualizar a fisionomia dos assaltantes. Apontamento efetuado por Gabriel, em contraditório, que se mostrou pouco detalhado, limitando-se a fazer menção à altura e ao porte físico dos assaltantes, não descrevendo seus traços fisionômicos. Acusado que não foi preso em flagrante, tampouco foi encontrado em poder dos objetos subtraídos. 2. Insuficiência probatória para o decreto condenatório. Ausência de elementos que pudessem vincular o acusado com a prática do roubo. 3. Recurso provido” (TJSP; Apelação Criminal 1510162-34.2019.8.26.0577; Relator (a): Marcos Alexandre Coelho Zilli; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/03/2022; Data de Registro: 14/03/2022).

Não é novidade que “se o Juiz não possui provas sólidas para formação de seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição” (Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 8ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, pág. 689). Demais disso, utilizando-se de um dos princípios norteadores do direito penal pátrio, *in dubio pro reo*, tem-se que: “em caso de conflito entre a inocência do réu e sua liberdade e o direito-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável deve o juiz decidir em favor do acusado” (NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2002. p. 42).

De fato, apenas com apoio em presunção, inadmissível em matéria criminal, é que se poderia considerar o acusado como sendo autor do crime em tela. A condenação criminal só pode ser decretada com base em prova cabal e isenta de dúvidas. Presunções e indícios, isoladamente considerados, não servem para amparar a procedência da denúncia.

Deste modo, verifica-se que o acervo probatório dos autos não detém a robustez necessária para amparar a prolação de um decreto condenatório, na medida em que tal providência exige que as provas produzidas sejam suficientes para minar qualquer dúvida razoável sobre a autoria, o que não se verifica no caso vertente, razão pela qual, a aplicação do princípio do *in dubio pro reo* é medida de rigor.

Ante o exposto, e por todo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva para o fim de absolver o acusado MAYKON ROBERTO DE LIRA SANTOS, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da imputação de ter praticado o crime descrito na denúncia.

Sem custas.

Após o trânsito em julgado e realizados todos os demais atos de praxe, arquivem-se os autos com a devida baixa.

P.I.C.

Ferraz de Vasconcelos, 21 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA